

Zmluva o výpožičke

uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany

1. Požičiavateľ:

Názov: **Stredná priemyselná škola stavebná Dušana Samuela Jurkoviča**
Sídlo: Lomonosovova 7, 917 08 Trnava
Štatutár: Ing. Marcel Chrvala, MBA - riaditeľ
Kontaktná osoba: meno, tel. č., email
IČO: 00399817
DIČ: 2021175849
(ďalej len „požičiavateľ č. 1“)

2. Požičiavateľ:

Názov: **Stredná odborná škola obchodu a služieb**
Sídlo: Lomonosovova 2797/6, 918 54 Trnava
Štatutár: PaedDr. Darina Šulková - riaditeľka
Kontaktná osoba: meno, tel. č., email
IČO: 00893412
DIČ: 2021133851
(ďalej len „požičiavateľ č. 2“)
(požičiavateľ č. 1 a požičiavateľ č. 2 ďalej spoločne ako „požičiavatelia“)

a

Vypožičiavateľ:

Názov: **Mesto Trnava**
Sídlo: Hlavná ulica 1
Štatutár: JUDr. Peter Bročka, LL. M. - primátor
Kontaktná osoba: meno, tel. č., email
IČO: 00313114
DIČ: 2021175728
(ďalej len „vypožičiavateľ“)

(požičiavatelia a vypožičiavateľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok požičiavateľov ako správcov nehnuteľného majetku, ktorého vlastníkom je zriaďovateľ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska

10, 917 01 Trnava, IČO: 37836901 (ďalej len „**zriaďovateľ**“), prenechať do bezodplatného užívania vypožičiavateľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v katastrálnom území: Trnava, okres: Trnava, obec: Trnava, a to:

a) **oplotenie:**

- na pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1621/2 – ostatná plocha, vo výmere 1310 m², LV č. 1685, v požadovanej výmere oplotenia 24,7 m, v správe požičiavateľa č. 1 (ďalej len „**oplotenie**“);

b) **časti pozemkov:**

- parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1621/2 – ostatná plocha, vo výmere 1310 m², v požadovanej výmere 77,94 m², LV č. 1685, v správe požičiavateľa č. 1;

- parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1619 – ostatná plocha, vo výmere 6169 m², v požadovanej výmere 2,85 m², LV č. 6493, v správe požičiavateľa č. 2; (ďalej len „**časti pozemkov**“);

v rozsahu podľa Prílohy č. 1 – Zobrazenie predmetu výpožičky (oplotenie a časti pozemkov ďalej spoločne len „**predmet výpožičky**“).

2. Vypožičiavateľ má záujem na častiach pozemkov tvoriacich predmet výpožičky, vybudovať v zmysle Prílohy č. 1 dočasnú autobusovú zastávku, čím dôjde k asanácii pôvodného oplotenia vo výmere 24,7 m a osadeniu nového oplotenia vo výmere 26,5 m.
3. Požičiavateľa týmto vyslovene súhlasia s vybudovaním dočasnej autobusovej zastávky, asanáciou a osadením nového oplotenia podľa predchádzajúceho odseku.
4. Na základe tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že žiadosť o súhlas vlastníka s vybudovaním dočasnej autobusovej zastávky, asanáciou a osadením nového oplotenia podľa ods. 2 tohto článku zmluvy, bude adresovaná zriaďovateľovi zo strany požičiavateľa č. 1. O vydaní predmetného súhlasu vlastníka je požičiavateľ č. 1 povinný bezodkladne informovať ostatné zmluvné strany.
5. Vypožičiavateľ vyhlasuje, že mu je známy súčasný stav predmetu výpožičky a v takomto stave ho preberá.

Článok III.

Účel a doba výpožičky

1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje využívať predmet výpožičky výhradne na účel výstavby dočasnej autobusovej zastávky na ulici J. G. Tajovského, Trnava.
2. Zmena účelu výpožičky je možná len po výslovnej dohode zmluvných strán.
3. Predmet výpožičky sa vypožičiava na dobu určitú, a to na 14 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Vypožičiavateľ je povinný:
 - a) užívať predmet výpožičky za účelom dohodnutým v tejto zmluve a pri jeho užívaní nesmie akokoľvek obmedziť činnosti vykonávané požičiavateľmi alebo jeho zamestnancami, rovnako nesmie ohroziť zamestnancov a študentov požičiavateľov;
 - b) zabezpečiť ochranu predmetu výpožičky tak, aby nedošlo poškodeniu alebo k zničeniu predmetu výpožičky;
 - c) pravidelne na vlastné náklady zabezpečovať údržbu, kosenie tráv, čistotu a poriadok na predmete výpožičky po dobu trvania výpožičky;
 - d) vzniknuté škody na predmete výpožičky bezodkladne oznámiť požičiavateľom a škodu uhradiť v plnej výške;
 - e) zachovať existujúcu vstupnú bránu slúžiacu potrebnú pre vstup obsluhujúcich zariadení požičiavateľa č. 2 (kosačka, traktor, iná technika);
 - f) udržiavať predmet výpožičky v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie;
 - g) umožniť požičiavateľom kontrolu využívania predmetu výpožičky a umožniť požičiavateľom vstup na predmet výpožičky, najmä za účelom kontroly dodržiavania tejto zmluvy a platných právnych predpisov;
 - h) do 3 mesiacov od výzvy požičiavateľa odstrániť zastávku pri začatí investičnej akcie – výstavby hokejovej haly;
 - i) vrátiť predmet výpožičky spôsobom dohodnutým zmluvnými stranami, najneskôr v lehote podľa čl. III. bod 3. tejto zmluvy.
2. Vypožičiavateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré na predmete výpožičky vzniknú jeho zavinením alebo zavinením tretích osôb.
3. Vypožičiavateľ nie je oprávnený:
 - a) prenechať predmet výpožičky do nájmu alebo výpožičky tretím osobám;
 - b) vykonávať na predmete výpožičky žiadne úpravy, okrem tých ktoré sú uvedené v článku II ods. 2 tejto zmluvy;
 - c) na predmet výpožičky zriadiť vecné bremeno alebo iné právo v prospech tretích osôb.
4. Požičiavatelia sú povinní:
 - a) oboznámiť vypožičiavateľa so stavom predmetu výpožičky a odovzdať mu predmet výpožičky na základe protokolu o odovzdaní predmetu výpožičky;
 - b) umožniť vypožičiavateľovi užívať predmet výpožičky za podmienok dohodnutých touto zmluvou a nezasahovať do zariadení vo vlastníctve vypožičiavateľa;
 - c) po skončení výpožičky prevziať od vypožičiavateľa predmet výpožičky.

Článok V. Osobitné podmienky

1. Požičiavateľ č. 1 a vypožičiavateľ sa dohodli, že vypožičiavateľ je oprávnený po predchádzajúcom písomnom súhlase zriaďovateľa, asanovať vypožičané oplotenie

v dĺžke 24,7 m a nahradiť ho novým oplotením v dĺžke 26,5 m a v trasovaní podľa Prílohy č. 1.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že vypožičiavateľ bude odpisovať technické zhodnotenie oplatenia, počas celej doby trvania výpožičky v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
3. Po ukončení tejto zmluvy je vypožičiavateľ povinný vrátiť časti pozemkov tvoriacich predmet výpožičky do pôvodného stavu, odstrániť dočasnú autobusovú zastávku a odovzdať časti pozemkov a oplatenie, ktoré bude pre požičiavateľa technickým zhodnotením, na základe protokolu o vrátení predmetu výpožičky. Prílohou protokolu o vrátení predmetu výpožičky bude fotokópia inventárnej karty vybudovanej časti oplatenia vykonaného vypožičiavateľom. Odovzdanie vybudovanej časti oplatenia požičiavateľovi bude možné po schválení príslušným orgánom vypožičiavateľa podľa v tej dobe platných právnych predpisov.

Článok VI. Ukončenie zmluvy

1. Táto zmluva sa skončí uplynutím doby výpožičky uvedenej v článku III ods. 3 tejto zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na jej predĺžení.
2. Túto zmluvu je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomnou výpoveďou bez udania dôvodu, s výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane,
 - c) odstúpením od zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov.

Článok VII. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom potrebnú súčinnosť pre nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy a pre jej bezproblémové plnenie. Prípadné spory, ktoré by mohli vzniknúť z plnenia tejto zmluvy, budú prednostne riešené dohodou zmluvných strán.
2. Požičiavateľ a vypožičiavatelia sú vzájomne povinní si bezodkladne písomne oznámiť každú zmenu údajov alebo skutočností, týkajúcich sa tejto zmluvy.
3. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní obdrží jedno každá zmluvná strana a zriaďovateľ.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – Zobrazenie predmetu výpožičky.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.

V Trnave, dňa:

V Trnave, dňa:

Vypožičiavateľ:

Požičiavateľ č. 1:

.....
JUDr. Peter Bročka, LL. M.
primátor

.....
Ing. Marcel Chrvala, MBA
riaditeľ

V Trnave, dňa:

Požičiavateľ č. 2

.....
PaedDr. Darina Šulková
riaditeľka